

## Nr. 68 Ministerbesprechung vom 20. März 1933, 11.15 Uhr

R 43 I/1460, Bl. 81–88

Anwesend: Hitler, v. Papen, v. Neurath, Frick, Graf Schwerin v. Krosigk, Hugenberg, Seldte, v. Blomberg, v. Eltz-Rübenach, Goebbels, Göring; RKomPrFMin. Popitz; RKomArbBesch. Gereke; StS Lammers, Meissner, Schlegelberger, Funk; ORegR Killy, Willuhn; Protokoll: MinR Wienstein.

Beginn: 11:15

Nachträglich erzeugte Tagesordnung:

1. *ERMÄCHTIGUNGSGESETZ.*
2. *Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALFRAGEN.*
3. *Außerhalb der Tagesordnung: BEFLAGGUNG DER DIENSTKRAFTWAGEN.*
4. *Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME AN DER ERÖFFNUNGSSITZUNG DES REICHSTAGS AM 21. MÄRZ 1933 NACHMITTAGS 5 UHR.*
5. *Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS GÖRING.*

### 1. ERMÄCHTIGUNGSGESETZ<sup>1)</sup>.

Der *Reichskanzler* berichtete über seine soeben beendete Unterredung mit Vertretern der Zentrumspartei<sup>2)</sup>. Er führte an, daß er die Notwendigkeit des Ermächtigungsgesetzes in dieser Unterredung begründet habe und die Vertreter des Zentrums diese Notwendigkeit auch eingesehen hätten. Die Vertreter des Zentrums hätten lediglich die Bitte geäußert, es möge ein kleines Gremium gebildet werden, das über die Maßnahmen fortlaufend unterrichtet werden solle, welche die Reichsregierung auf Grund des Ermächtigungsgesetzes treffen wolle. Nach seiner Ansicht solle man diese Bitte erfüllen; dann sei auch nicht daran zu zweifeln, daß das Zentrum dem Ermächtigungsgesetz zustimmen werde. Die Annahme des Ermächtigungsgesetzes auch durch das Zentrum werde eine Prestigestärkung gegenüber dem Auslande bedeuten.

Am Mittwoch [22. 3.] solle die Besprechung mit Vertretern des Zentrums über einzelne konkrete Fragen fortgesetzt werden<sup>3)</sup>.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* schlug vor, eine schriftliche Aufzeichnung über die Abmachungen zu fertigen, die mit den Vertretern des Zentrums vereinbart worden seien.

<sup>1)</sup> Die Niederschriften zu den Tagesordnungspunkten 1 und 5 auch abgedr. in Ursachen und Folgen, Bd. IX, Dok. Nr. 2029.

<sup>2)</sup> Zum Ergebnis der Unterredung, an der die Zentrumsabgeordneten Kaas, Stegerwald und Hackelsberger sowie RIM Frick teilgenommen hatten, vgl. Morsey, Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 742.

<sup>3)</sup> Über den Verlauf der am Nachmittag des 22. 3. abgehaltenen Besprechung (Teilnehmer wie am 20. 3.) erstattete Kaas dem Vorstand und der RT-Fraktion des Zentrums am 22. bzw. 23. 3. eingehend Bericht. Vgl. Morsey, Zentrumsprotokolle, Dok. Nr. 746 und 750; ders.: Der Untergang des politischen Katholizismus, S. 131 ff.

Der *Reichsminister des Innern* trug sodann den Inhalt des beiliegenden Entwurfs eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich<sup>4)</sup> vor. Er führte aus, daß es nach seiner Auffassung das zweckmäßigste sein werde, den Entwurf als Initiativantrag im Reichstag einzubringen. Am besten würden die Fraktionsführer unterzeichnen.

Notwendig sei zugleich eine Änderung der Geschäftsordnung des Reichstags. Es müsse eine ausdrückliche Vorschrift des Inhalts getroffen werden, daß als anwesend auch die unentschuldig fehlenden Abgeordneten gelten sollten<sup>5)</sup>. Es werde voraussichtlich möglich sein, das Ermächtigungsgesetz am Donnerstag in allen drei Lesungen zu verabschieden.

Der *Stellvertreter des Reichskanzlers und Reichskommissar für das Land Preußen* führte aus, daß ein neues Staatsgrundgesetz geschaffen werden müsse, das vor allem von dem übertriebenen Parlamentarismus befreit werde. Vielleicht könne der Reichskanzler in seiner Regierungserklärung derartige Ausführungen machen.

Der *Reichskanzler* führte aus, er habe bereits den Vertretern des Zentrums erklärt, daß der Reichstag sich als Nationalversammlung konstituieren könne, wenn die Vorarbeiten für den Entwurf einer neuen Reichsverfassung fertiggestellt seien.

Der *Reichswirtschaftsminister und Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* führte aus, daß der Entwurf des Ermächtigungsgesetzes vielleicht ausdrücklich einen Passus des Inhalts bekommen könne, wonach der Reichstag zur Nationalversammlung erklärt werde.

Reichsminister *Göring* führte aus, daß er diese Frage eingehend geprüft habe. Er halte es jedoch für zweckmäßiger, eine solche Fassung nicht zu wählen.

Das *Reichskabinett* stimmte dem Entwurf eines Gesetzes zur Behebung der Not von Volk und Reich in der beiliegenden Fassung zu<sup>6)</sup>.

## 2. Außerhalb der Tagesordnung: PERSONALFRAGEN.

Der *Staatssekretär in der Reichskanzlei* führte aus, daß drei Ministerialratsstellen in der Reichskanzlei durch die Versetzung der bisherigen Inhaber in den einstweiligen Ruhestand<sup>7)</sup> vom 1. April ab frei seien. Er bat um Zustimmung des Reichskabinetts zu dem Anträge, dem Herrn Reichspräsidenten die Ernennung des bisherigen Oberregierungsrats im Reichswirtschaftsministerium, Dr. Willuhn, und des bisherigen Oberregierungsrats im Reichsfinanzministerium, Dr. Killy, zu Ministerialräten vorzuschlagen, und teilte mit, daß über die beamtenrechtlichen Fragen (Ziff. 3 der Anlage des Rundschrei-

4) Der Entwurf war vom RIM mit Schreiben vom 18. 3. („Vertraulich!“) an Lammers übermittelt worden. Dieser hatte auf dem Schreiben am gleichen Tage handschriftlich verfügt: Der Entwurf solle „erst am Montag in Kab[inetts]Sitz[ung]“ (d. h. in der obigen Ministerbesprechung) verteilt werden. Der Entwurf bestimmte u. a.: 1) Die RReg. wird auf vier Jahre ermächtigt, Reichsgesetze „außer in dem in der Reichsverfassung [Art. 68–77] vorgesehenen Verfahren“ zu beschließen. 2) Diese Gesetze „können von der Reichsverfassung abweichen, soweit sie nicht die Einrichtung des Reichstags und des Reichsrats als solche zum Gegenstand haben. Die Rechte des Reichspräsidenten bleiben unberührt.“ 3) „Die von der Reichsregierung beschlossenen Reichsgesetze werden vom Reichskanzler ausgefertigt und im Reichsgesetzblatt verkündet.“ 4) „Verträge des Reichs mit fremden Staaten, die sich auf Gegenstände der Reichsgesetzgebung beziehen, bedürfen für die Dauer der Geltung dieses Gesetzes [Geltungsdauer: bis 1. 4. 37] nicht der Zustimmung der an der Gesetzgebung beteiligten Körperschaften.“ (R 43 II/493 a, Bl. 3–4). Eine Begründung ist dem Entwurf nicht beigegeben.

5) Ein entsprechender Antrag auf Änderung des § 98 der Geschäftsordnung des RT wurde von Frick, Oberföhrn und Genossen am 21. 3. im RT eingebracht (RT-Drucks. Nr. 5, VIII. Wahlperiode, RT-Bd. 457) und von diesem am 23. 3. angenommen (RT-Bd. 457, S. 24 f.; RGL. 1933 II, S. 150).

6) Der Entwurf wurde als Initiativantrag Frick, Oberföhrn und Genossen am 21. 3. im RT eingebracht (RT-Drucks. Nr. 6, VIII. Wahlperiode, RT-Bd. 457) und von diesem nach längerer Aussprache am Abend des 23. 3. 33 mit Zweidrittelmehrheit (444 Ja-Stimmen von NSDAP, Zentrum, DNVP, BVP, Staatspartei, Christl, soz. Volksdienst gegen 94 Nein-Stimmen der SPD) angenommen (RT-Bd. 457, S. 25–41). Tonaufzeichnung der Regierungserklärung Hitlers (rd. 49 Minuten), der anschließenden Erklärung des SPD-Vorsitzenden Wels (rd. 8 Minuten, unvollständig) und der Erwiderung Hitlers (25 Minuten): Dt. Rundfunkarchiv Frankfurt/M., 52.1722. – Die Annahme des Entwurfs durch den RR erfolgte am 23. 3. im Anschluß an die RT-Sitzung (Sitzungsbericht im RAnz. vom 24. 3.). – Das „Ermächtigungsgesetz“ wurde vom RPräs. am 24. 3. 33 ausgefertigt (RGL. I, S. 141).

7) Es handelt sich um die Ministerialräte Feßler, Vogels und Pukaß.

bens des R. Min. d. Innern vom 19. April 1921 – I B 2942/2. Ang.<sup>8)</sup>) ein Einvernehmen mit dem Reichsministerium des Innern über die etatsrechtlichen Fragen ein Einvernehmen mit dem Reichsfinanzministerium erzielt worden sei<sup>9)</sup>.

Das Reichskabinett erteilte die Zustimmung.

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei bat weiter um Zustimmung des Reichskabinetts zu seinem Anträge, dem Herrn Reichspräsidenten den Oberregierungsinspektor Dr. Meerwald zur Ernennung zum Regierungsrat vorzuschlagen. Über die etatsrechtlichen Fragen sei ein Einverständnis mit dem Reichsfinanzministerium erzielt worden.

Das Reichskabinett stimmte dem Antrage zu<sup>10)</sup>.

### **3. Außerhalb der Tagesordnung: BEFLAGGUNG DER DIENSTKRAFTWAGEN<sup>11)</sup>.**

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei führte aus, daß es fraglich sein könne, wie die Dienstkraftwagen flaggen sollten. Vielleicht sei es zweckmäßig, rechts die schwarz-weiß-rote, links die Hakenkreuzflagge anzubringen.

Der Reichskanzler vertrat die Auffassung, daß es aus Sicherheitsgründen am zweckmäßigsten sei, überhaupt keine Flaggen an Dienstkraftwagen zu zeigen. Auch werde es gar nicht möglich sein, bis morgen die notwendigen technischen Vorbereitungen zu treffen.

Widerspruch gegen die Ausführungen des Reichskanzlers wurde nicht geäußert<sup>12)</sup>.

### **4. Außerhalb der Tagesordnung: TEILNAHME AN DER ERÖFFNUNGSSITZUNG DES REICHSTAGS AM 21. MÄRZ 1933 NACHMITTAGS 5 UHR.**

Der Staatssekretär in der Reichskanzlei warf die Frage auf, ob auch Minister, die nicht Abgeordnete seien, an der Eröffnungssitzung des Reichstags am 21. März teilnehmen sollten. Nach seiner Auffassung sollten nur die Minister an der Sitzung teilnehmen, die Abgeordnete seien<sup>13)</sup>, weil es sich um die konstituierende Sitzung des Parlaments handle.

Das Reichskabinett stimmte dieser Auffassung zu.

### **5. Außerhalb der Tagesordnung: MITTEILUNGEN DES REICHSMINISTERS GÖRING.**

Reichsminister Göring teilte mit, daß er dem Generalmajor a. D. von Bredow habe den Paß wegnehmen lassen müssen. Bredow sei kürzlich in Paris gewesen und habe als Zweck seiner Reise den Besuch des Botschafters Köster angegeben. Er, Reichsminister Göring, habe erfahren, daß von Bredow sich von dem Französischen Botschafter<sup>14)</sup> und dem Belgischen Gesandten in Berlin<sup>15)</sup> Empfehlungen an Generalstabsoffiziere der französischen und belgischen Armee habe ausstellen lassen. Es sei von Kreisen, die Bredow naheständen, das Gerücht verbreitet worden, sie wollten, im

8) Dieses Rundschreiben abschr. in R 43 II/1075, Bl. 54–55.

9) Ein Schriftwechsel des StSRkei mit dem RFM hierzu in R 43 II/1075, Bl. 57 ff.

10) Der RPräs. vollzog die Ernennung der beiden Ministerialräte und des Regierungsrats am 20. 3. 33 (Abschrift der Urkunden in R 43 II/1075, Bl. 69–71).

11) Zur geltenden Regelung – Reichsdienstflagge (schwarz-rot-gold mit Reichsschild) in der Größe 30 x 20 cm – vgl. die Bekanntmachung des RIM vom 11. 7. 31 (RMinBl., S. 461).

12) Eine erste Neuregelung erfolgte durch Bekanntmachung des RIM über die Kenntlichmachung von Dienstkraftwagen der zivilen Reichsbehörden vom 30. 9. 33, welche u. a. bestimmte: Als Hoheitszeichen wird auf der rechten Seite des Kraftwagens die Reichsdienstflagge (jetzt: schwarz-weiß-rot mit Reichsadler) in der Größe 35 x 30 cm, auf der linken Seite die Hakenkreuzflagge geführt (RMinBl., S. 490).

13) Von der RReg. gehörten dem neuen RT an: Hitler, Frick, Goebbels, Göring, Hugenberg, v. Papen, Seldte.

14) François-Poncet.

15) Graf de Kerchove de Denterghem.

Gegensatz zu dem Kabinett Hitler, die deutsch-französischen Probleme friedlich lösen. Offenbar wollten diese Kreise das Kabinett Hitler durch außenpolitische Schwierigkeiten stürzen.

Der *Reichswehrminister* führte aus, daß er von diesen Plänen nichts gewußt habe. Nach seiner Ansicht müsse die Sache mit aller Energie verfolgt werden.

Reichsminister *Göring* machte ferner davon Mitteilung, daß er den SA-Leuten, besonders an der polnischen Grenze, größte Zurückhaltung befohlen habe. Er habe angeordnet, daß die SA-Leute in den Grenzgebieten sich nicht in Uniform zeigen dürften.

Der *Reichsminister des Auswärtigen* empfahl größte Zurückhaltung der SA besonders in Danzig<sup>16)</sup>.

Im übrigen wies er darauf hin, daß immer wieder Kommunisten in SA-Uniform ertappt würden. Diese Spitzel müßten unbedingt gehängt werden. Die Justiz müsse Mittel und Wege finden, um eine so exemplarische Bestrafung kommunistischer Spitzel zu ermöglichen.

---

<sup>16)</sup> Vgl. dazu ADAP, Serie C, Bd. I, 1, Nr. 85.

## **Zitierhinweis**

Nr. 68 Ministerbesprechung vom 20. März 1933, 11.15 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band I/1933/34, bearb. von Karl-Heinz Minuth (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh01d068>